

République Française Département des Pyrénées-Orientales			EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		14/05/2025	
Date d'affichage de la convocation :		14/05/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 20 MAI 2025	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi vingt mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Christophe HEMERY, Marc ZARCONE, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Michèle CAIL COMS à André GILLARD, Thomas SOLOZABAL à Elisabeth RIVAS, Yvette MESTRE à Antoine FIGUE, Rosemary DROUILLOT à Cyrille BERNARDIN, Stéphane QUINTIN à Alexandra RAYMONT, Karine TARTAS à Jean VILA, Jean-François REGNIER à Edith PUGNET, Virginie CABRITA à Marc ZARCONE, Ludvine LORIEUX à Thierry CRANE, Éric POUPET à Philippes GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Michèle CAIL COMS, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludvine LORIEUX, Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ		
Absents non excusés	Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Marc ZARCONE		

AFFAIRE N°06 : INTERCOMMUNALITE
Répartition de la redevance pour occupation du domaine public des réseaux de télécom par ORANGE.

Monsieur André GILLARD, rapporteur, rappelle que dans le cadre du transfert de la compétence Voirie de Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMM) vers les Communes membres à compter du 1^{er} janvier 2023, rendu possible à la suite de la loi « 3DS » du 21 février 2022 (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et portant diverses mesures de Simplification de l'action publique locale), les produits de Redevance pour Occupation du Domaine Public (RODP) doivent être affectées au titulaire de la compétence.

Certaines RODP ont été versées en intégralité à PMM en 2024. C'est le cas de la RODP versée par la société ORANGE concernant les réseaux de télécom. Pour mémoire, la RODP 2024 relative aux réseaux d'électricité a été directement encaissée par la Commune auprès de la société ENEDIS, qui a par la suite reversé la part due à PMM, en fonction de la répartition des voiries.

Pour ce qui concerne la RODP d'ORANGE, PMM a perçu en 2024 la somme de 8 889 € qu'elle reversera à l'euro-l'euro à la Commune.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité les modalités de reversement du produit de RODP d'ORANGE perçu par PMM en 2024, pour le compte de la Commune.



2°) **AUTORISE** à l'unanimité Madame la Maire de signer la convention ainsi que toutes les différentes pièces afférentes à cette affaire.

3°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



Le secrétaire de séance

Marc ZARCONE

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le 26 Mai 2025